Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE
CONCOURS & EXCELLENCE

LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE COMMENTÉ

Droit ivoirien · Loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 modifiée

Texte intégral, commentaire, pièges, synthèses et plans de dissertation

Texte consolidé à jour de la loi n°2024-359 du 11 juin 2024

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Les Cours Sésame et SAJ

LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE COMMENTÉ

Droit ivoirien

Code de procédure pénale issu de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018, modifiée par les lois n°2022-192 du 11 mars 2022, n°2023-894 du 23 novembre 2023 et n°2024-359 du 11 juin 2024

Le Code de procédure pénale commenté

Droit ivoirien

Code de procédure pénale issu de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018, texte consolidé à jour de la loi n°2024-359 du 11 juin 2024.

Ouvrage achevé de rédiger en novembre 2026.

Le texte des articles est reproduit d'après une version consolidée qui n'a pas la valeur du Journal officiel. Pour un passage sensible, le lecteur le confrontera avec la publication officielle.

© Les Cours Sésame et SAJ, 2026. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou diffusion, totale ou partielle, de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite des Cours Sésame et SAJ, est interdite.

Sommaire

Avant-propos **5**
Mode d'emploi de l'ouvrage **7**
Table des abréviations **10**
Livre I. Dispositions préliminaires (art. 1 à 21) **12**
Livre II. Exercice de l'action publique et instruction (art. 22 à 261) **80**
Livre III. Juridictions de jugement (art. 262 à 602) **520**
Livre IV. Voies de recours extraordinaires (art. 603 à 641) **928**
Livre V. Procédures particulières (art. 641-1 à 710) **990**
Livre VI. Procédures d'exécution (art. 711 à 854) **1207**
Annexes et tables **1391**
Bibliographie 1392
Table de la jurisprudence citée 1395
Index alphabétique des notions 1403
Table des matières 1413

Les articles 641-1 à 641-61, issus de la loi n°2024-359 du 11 juin 2024, portent un numéro voisin du Livre IV mais appartiennent au Livre V.

Avant-propos

Le Code de procédure pénale ivoirien, issu de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018, a remplacé le Code de 1960, issu de la loi n°60-366 du 14 novembre 1960, qu'il abroge (art. 853). Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment par les lois n°2022-192 du 11 mars 2022, n°2023-894 du 23 novembre 2023 et n°2024-359 du 11 juin 2024. Ce dernier texte a introduit dans le Code les techniques spéciales d'enquête et les saisies spéciales. Le candidat qui prépare le concours de la magistrature ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat doit maîtriser un texte de plus de neuf cents articles, souvent techniques, dont les dispositions se répondent d'un livre à l'autre.

Le présent ouvrage répond à ce besoin. Son commentaire ne suit pas le Code article par article, méthode qui morcelle la matière et masque la cohérence des règles. Il procède livre par livre, titre par titre, chapitre par chapitre et section par section. Chaque unité de commentaire reproduit d'abord le texte intégral des articles qu'elle étudie, chacun suivi d'une note qui en donne une lecture rapide, puis en expose la place dans le Code, les notions, le régime et les articulations avec les autres dispositions.

L'ouvrage s'adresse en priorité aux candidats aux concours de la magistrature et du barreau. Il s'adresse aussi aux étudiants en droit, aux auditeurs de justice, aux greffiers, aux officiers de police judiciaire et aux praticiens qui ont besoin d'un accès rapide et sûr au droit positif de la procédure pénale.

Trois exigences ont guidé sa rédaction. La première est la fidélité au texte. Les articles sont reproduits dans leur version consolidée, débarrassée des erreurs matérielles de saisie. La deuxième est la rigueur. Aucune règle n'est avancée sans être rattachée à un article, et l'interprétation est toujours distinguée de la lettre du texte. La troisième est l'utilité pour le concours. Chaque unité signale les pièges les plus fréquents, résume l'essentiel et propose les sujets de dissertation que l'on peut en tirer, avec leur problématique et leur plan détaillé.

La jurisprudence pénale ivoirienne publiée reste difficile d'accès. L'ouvrage l'indique honnêtement. Il cite les décisions du Conseil constitutionnel et des juridictions africaines rendues à l'égard de la Côte d'Ivoire qui ont pu être lues dans leur texte publié. Lorsqu'une décision étrangère éclaire une règle comparable, elle est citée à titre de droit comparé, et seulement si sa référence est certaine.

L'ouvrage se clôt par plusieurs instruments de travail. Une bibliographie et une table de la jurisprudence citée recensent les sources. Un index alphabétique renvoie aux notions définies dans chaque unité, et une table des matières détaillée permet de retrouver chaque section du Code.

Les Cours Sésame et SAJ

Mode d'emploi de l'ouvrage

L'organisation générale

L'ouvrage suit l'ordre du Code, du Livre I au Livre VI. L'unité de commentaire est la section. Lorsqu'un chapitre ne comporte pas de sections, l'unité est le chapitre, et lorsqu'un titre ne comporte pas de chapitres, l'unité est le titre. Chaque livre, et chaque titre ou chapitre qui se subdivise, s'ouvre sur une introduction qui en présente la place, l'économie générale, le fil directeur et les unités qui suivent.

Les neuf rubriques de chaque unité

- **Texte intégral des articles.** La reproduction fidèle de chaque article, avec la mention de la loi dont est issue sa rédaction actuelle, suivie de la note sous l'article.
- **Place et économie.** La situation de l'unité dans le Code et la logique de l'ordre de ses articles.
- **Notions clés.** Les définitions juridiques des notions mobilisées.
- **Commentaire approfondi.** L'analyse de chaque règle dans ses conditions, ses acteurs, ses délais, ses formes, ses effets et ses sanctions.
- **Mise en perspective.** Les liens avec la Constitution, le reste du Code, les réformes récentes et le droit comparé.
- **Jurisprudence.** Les décisions disponibles, ivoiriennes, africaines ou comparées, ces dernières toujours signalées comme telles.
- **Pièges et points de vigilance.** Les confusions fréquentes, sous forme d'affirmations suivies de « Vrai » ou « Faux » et de leur justification.
- **L'essentiel à retenir.** Les points de synthèse à mémoriser.
- **Dissertations possibles et plans.** Les sujets tirés de l'unité, leur problématique et leur plan détaillé, avec sous chaque sous-partie le contenu à développer et les articles à mobiliser.

La note sous l'article

Chaque article est suivi d'une note, placée dans un encadré clair à filet or, qui en donne une lecture rapide et un accès direct. Elle ne reprend pas le commentaire de l'unité, auquel elle renvoie. Ses rubriques se présentent dans l'ordre suivant, et une rubrique sans contenu certain est omise.

- **Sens.** La règle en une ou deux phrases, dans une langue simple.
- **Points d'attention.** Les mots du texte qui comptent, les conditions, les délais, les sanctions, les questions ouvertes et les interprétations.
- **Renvois.** Les articles du Code, de la Constitution et des engagements internationaux à lire avec l'article.
- **Rédaction.** La loi dont est issue la rédaction actuelle, ou la mention de la rédaction de 2018.
- **Jurisprudence ivoirienne et africaine.** Les décisions du Conseil constitutionnel ivoirien, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de la CEDEAO qui appliquent ou apprécient l'article.
- **Jurisprudence comparée.** Les décisions françaises ou européennes qui éclairent une règle comparable, toujours citées à titre de droit comparé, avec l'indication de leur portée en droit ivoirien.
- **Au concours.** L'usage de l'article dans une dissertation, un commentaire ou un cas pratique.

Les conventions de lecture

- Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du Code de procédure pénale ivoirien.
- La mention placée entre parenthèses après le numéro d'un article indique la loi dont est issue sa rédaction actuelle. Son absence signifie que l'article est dans sa rédaction de 2018.
- Lorsqu'une solution découle d'une interprétation et non de la lettre du texte, elle est présentée comme telle.
- Les décisions françaises et européennes sont citées **à titre de droit comparé**. Elles ne lient pas le juge ivoirien et servent seulement à éclairer une règle comparable. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de la CEDEAO citées dans l'ouvrage ont été rendues à l'égard de la Côte d'Ivoire.

Les annexes et les tables

- **Le sommaire**, placé en tête, donne la page d'ouverture de chaque livre et de chaque table.
- **La bibliographie** distingue les textes ivoiriens, les textes internationaux, les sources de droit comparé, les sources de jurisprudence ivoirienne et africaine et des ouvrages généraux pour approfondir.
- **La table de la jurisprudence citée** donne, pour chaque décision, les pages où elle est mentionnée.
- **L'index alphabétique** recense les notions définies dans la rubrique « Notions clés » de chaque unité et renvoie à la première page de l'unité.
- **La table des matières**, placée à la fin, reprend chaque livre et chaque unité de commentaire avec sa page.

Table des abréviations

al.	alinéa
art.	article
c.	contre (dans l'intitulé d'une décision)
Cass., ass. plén.	Cour de cassation française, assemblée plénière
Cass., ch. réunies	Cour de cassation française, chambres réunies
Cass. civ.	Cour de cassation française, chambre civile
Cass. civ. 1re, 2e	Cour de cassation française, première ou deuxième chambre civile
Cass. crim.	Cour de cassation française, chambre criminelle
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
Charte africaine	Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Cons. const.	Conseil constitutionnel français
Const.	Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016
CPP	Code de procédure pénale ivoirien (loi n°2018-975 du 27 décembre 2018)
DC	décision de contrôle de constitutionnalité des lois
GAPP	J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, 8e éd., Dalloz, 2013
GADPG	J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, 11e éd., Dalloz, 2018
n°	numéro
PIDCP	Pacte international relatif aux droits civils et politiques

QPC	question prioritaire de constitutionnalité (droit français)
s.	et suivants

LIVRE I

Dispositions préliminaires

Articles 1 à 21

LIVRE I · INTRODUCTION

Introduction au Livre I. Dispositions préliminaires (art. 1 à 21)

Place dans le Code

Le Livre I ouvre le Code. Il précède les cinq livres qui organisent le déroulement du procès pénal, de l'enquête à l'exécution de la sentence. Le Livre II traite de l'exercice de l'action publique et de l'instruction, le Livre III des juridictions de jugement, le Livre IV des voies de recours extraordinaires, le Livre V des procédures particulières et le Livre VI des procédures d'exécution.

Ses vingt et un articles ne décrivent aucune phase de la procédure. Ils posent ce qui vaut pour toutes. Le législateur a placé en tête du Code les principes qui gouvernent l'ensemble du procès pénal, puis les règles relatives aux deux actions que l'infraction fait naître, l'action publique et l'action civile. Tout le reste du Code se lit à leur lumière.

Ce choix rapproche le Code de 2018 de la Constitution. L'article 101 de la Constitution réserve à la loi la procédure pénale et l'amnistie. Ses articles 6 et 7 garantissent le droit à un procès équitable jugé dans un délai raisonnable, l'interdiction des arrestations arbitraires et la présomption d'innocence. Le Livre I traduit ces garanties en règles de procédure.

Économie générale

Le Livre I se divise en deux titres d'inégale longueur.

- **Le Titre I, intitulé « Principes directeurs » (art. 1 à 5).** Il énonce cinq principes. La séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (art. 1). La présomption d'innocence (art. 2). L'encadrement des mesures de contrainte (art. 3). La garantie des droits des parties et le procès équitable et contradictoire (art. 4). Le délai raisonnable et le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure (art. 5).

- **Le Titre II, intitulé « Dispositions générales » (art. 6 à 21).** Il organise les deux actions nées de l'infraction. Il en désigne les titulaires (art. 6 et 7), règle les options de la victime (art. 8 à 10), énumère les causes d'extinction de l'action publique (art. 11), fixe les délais de prescription (art. 12), organise la transaction pénale (art. 13 à 18), puis traite de la prescription de l'action civile (art. 19), de l'intervention de certaines personnes lésées (art. 20) et de la mise en cause de l'assureur (art. 21).

Le Titre II ne comporte ni chapitres ni sections. Il forme donc une seule unité de commentaire, la plus longue du Livre.

Fil directeur et principes communs

Le Livre I repose sur une tension que tout le Code s'efforce de résoudre. La société doit pouvoir rechercher, poursuivre et punir les auteurs d'infractions. La personne soupçonnée doit être protégée contre l'arbitraire, car elle est présumée innocente. Le Titre I fixe les limites de la répression. Le Titre II en organise les moyens.

Trois idées traversent les deux titres.

- **La place centrale de l'autorité judiciaire.** C'est elle qui contrôle les mesures de contrainte (art. 3) et garantit les droits des parties (art. 4). C'est à ses magistrats que la loi confie l'action publique (art. 6). C'est au procureur de la République qu'elle confie la transaction (art. 14).
- **La recherche d'un équilibre entre les parties.** Le ministère public, la personne poursuivie et la victime ont chacun leur place. La victime peut mettre en mouvement l'action publique (art. 6, al. 2), choisir la voie civile ou la voie pénale (art. 8 à 10) et être associée à la transaction (art. 14 et 16 à 18).
- **L'écoulement du temps.** Il doit être définitivement statué sur la cause dans un délai raisonnable (art. 5). L'action publique s'éteint par la prescription (art. 11 et 12). L'action civile ne peut être engagée après la prescription de l'action publique (art. 19).

Le Livre I s'inscrit enfin dans un cadre international. L'article 123 de la Constitution donne aux traités régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle des lois. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7) consacrent les garanties du procès équitable que le Titre I reprend.

Annonce des unités

Le Livre I fait l'objet de deux unités de commentaire.

- **Titre I. Principes directeurs (art. 1 à 5).** Les cinq principes qui gouvernent l'ensemble du procès pénal.
- **Titre II. Dispositions générales (art. 6 à 21).** L'action publique et l'action civile, leurs titulaires, leur exercice, leur extinction et leur prescription, ainsi que la transaction pénale.

LIVRE I · TITRE I

Titre I. Principes directeurs (art. 1 à 5)

Texte intégral des articles

Article 1

La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement.

Note sous l'article

Sens. Celui qui accuse n'instruit pas, celui qui instruit ne juge pas, celui qui juge n'a ni accusé ni instruit.

Points d'attention. Le texte vise trois fonctions, et non deux autorités. Il protège avant tout l'impartialité de celui qui juge. Seule la loi peut y déroger, et toute dérogation s'interprète strictement, comme pour le juge d'instruction présent sur les lieux d'une infraction flagrante (art. 87) ou pour les infractions commises à l'audience (art. 680 à 682). Le juge des enfants instruit puis peut juger ou présider le tribunal pour enfants (art. 807, 812, 814 et 821). Cette dérogation légale mérite discussion.

Renvois. Art. 42, 56, al. 2, 97, 272 et 374 du Code. Const., art. 141. PIDCP, art. 14.

Rédaction. Rédaction de 2018.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cons. const., décision n°95-360 DC du 2 février 1995. Des mesures portant atteinte à la liberté individuelle, même acceptées par l'intéressé, ne peuvent intervenir à la seule diligence de l'autorité de poursuite et requièrent la décision d'une autorité de jugement. La solution éclaire la transaction proposée par le procureur de la République (art. 14). Cons. const., décision n°2011-147 QPC du 8 juillet 2011. Le juge des enfants qui a instruit l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction sans méconnaître le principe d'impartialité. L'article 821 confie pourtant la présidence du tribunal pour enfants au juge des enfants. La solution n'est pas transposable telle quelle, mais elle nourrit la critique. Cass. crim., 7 janvier 1986, Troia et Cilio (GAPP, n° 1). Le magistrat qui a signé le réquisitoire introductif comme membre du ministère public ne peut ensuite juger l'affaire. Cass. crim., 6 novembre 1986, Eschbach, n° 85-95.597 (GAPP, n° 1). Les magistrats de la chambre d'accusation qui ont apprécié les charges et ordonné le renvoi ne peuvent siéger à la juridiction de jugement. Cass. crim., 6 février 1996, n° 95-84.041 (GAPP, n° 31). Le juge d'instruction qui découvre des faits nouveaux peut en consigner la substance et procéder d'urgence à des vérifications sommaires, mais il ne peut accomplir aucun acte coercitif avant que le parquet ait mis l'action publique en mouvement pour ces faits. Par interprétation, l'article 97, alinéa 4, qui impose la communication immédiate au procureur de la République des faits non visés au réquisitoire, appelle la même lecture.

Au concours. Point de départ de tout sujet sur l'impartialité, le juge d'instruction ou la justice des mineurs.

Article 2

Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie.

Note sous l'article

Sens. Tant qu'un juge n'a pas établi sa culpabilité, la personne est traitée comme innocente.

Points d'attention. Le texte protège dès l'enquête (« mise en cause »), au-delà du seul prévenu visé par l'article 7, alinéa 4, de la Constitution. C'est une règle de preuve, puisque le doute profite à la personne poursuivie (art. 494), et une règle de traitement, puisque la liberté est la règle (art. 153). Par interprétation, la présomption dure jusqu'à la décision définitive.

Renvois. Art. 22, 133, al. 2, 153 et 494 du Code. Const., art. 7, al. 4.

Rédaction. Rédaction de 2018.

Jurisprudence ivoirienne et africaine. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 juin 2025, Laurent Gbagbo c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 025/2020. La présomption d'innocence vaut jusqu'à l'établissement de la culpabilité par une juridiction compétente, couvre toute la procédure et s'impose aussi aux autorités administratives. Elle n'est pas méconnue par l'autorité qui tire les conséquences d'une condamnation devenue définitive après un jugement d'itératif défaut.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France. La présomption d'innocence s'impose aussi aux autorités publiques, et la présentation publique d'une personne comme coupable avant tout jugement la méconnaît. Cass. crim., 14 juin 1989, Gardechaux, n° 88-86.553, et Cass. crim., 9 janvier 1991, Zerguine, n° 90-81.844 (GAPP, n° 46). Le président de la cour d'assises qui laisse paraître sa conviction sur la culpabilité, par une question adressée à l'accusé ou par la remise, dès l'ouverture des débats, d'une feuille de questions annonçant la condamnation, méconnaît son devoir de neutralité. L'article 316 du Code ivoirien pose le même devoir. Cass. civ. 1re, 3 février 1976, Bluteau (GAPP, n° 51). La relaxe au bénéfice du doute s'impose au juge civil comme une relaxe ordinaire.

Au concours. Sujets sur la preuve, la détention préventive, le secret de l'enquête et la communication du parquet (art. 22, al. 3).

Article 3

Les mesures de contrainte dont peut faire l'objet la personne mise en cause ou poursuivie sont prises sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Note sous l'article

Sens. Toute contrainte pesant sur la personne est contrôlée par un magistrat et respecte trois conditions cumulatives, la nécessité, la proportionnalité et la dignité.

Points d'attention. Le texte exige un « contrôle » de l'autorité judiciaire, non une décision. La garde à vue est ainsi décidée par l'officier de police judiciaire et contrôlée par le procureur de la République (art. 71 et 72). Le Code ne définit pas les mesures de contrainte. Ce sont notamment la garde à vue, le contrôle judiciaire, la détention préventive, les mandats, les perquisitions et les techniques spéciales d'enquête.

Renvois. Art. 71, 72, 153 à 168 et 641-2 et s. du Code. Const., art. 2, 5 et 7.

Rédaction. Rédaction de 2018.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cons. const., décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010. Le régime français de la garde à vue de droit commun alors en vigueur était contraire à la Constitution, faute de garantir l'assistance effective d'un avocat et la notification du droit de garder le silence. CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France. Les magistrats du parquet français ne présentent pas l'indépendance exigée pour contrôler seuls une privation de liberté. La question se pose pour le parquet ivoirien, hiérarchisé (art. 44, 47 et 48). Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 10-83.674 (GAPP, n° 28). La chambre criminelle admet à son tour que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne, mais elle refuse d'annuler une garde à vue prolongée par le procureur dès lors que la personne a été libérée après une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté. Cass. crim., 13 février 1996, n° 95-85.538, et Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-87.739 (GAPP, n° 26). Des gardes à vue successives pour les mêmes faits, ou immédiatement successives pour des faits distincts, ne peuvent excéder ensemble la durée maximale prévue par la loi. L'article 73, alinéa 2, du Code ivoirien impute de même sur la garde à vue la durée des mesures antérieures subies pour les mêmes faits.

Au concours. Fondement de toute critique de la garde à vue ou de la détention préventive.

Article 4

Les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l'autorité judiciaire.

Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un conseil.

Note sous l'article

Sens. Le juge veille aux droits de toutes les parties, de l'enquête au jugement. Le procès est équitable et contradictoire, et la personne poursuivie connaît les charges et peut être assistée d'un avocat.

Points d'attention. L'article protège toutes les « parties », y compris la victime, le civilement responsable et l'assureur. L'assistance d'un conseil commence dès l'enquête (art. 90 à 93). Les droits de la défense ne peuvent être retournés contre la personne poursuivie (art. 632).

Renvois. Art. 90 à 95, 133, 166, al. 2, 405 et 632 du Code. Const., art. 6.

Rédaction. Rédaction de 2018.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. CEDH, Grande Chambre, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie. L'accès à un avocat doit en principe être consenti dès le premier interrogatoire par la police. Cass., ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-30.316 (GADPG, n° 5). Les États adhérents à la Convention européenne doivent en respecter les décisions sans attendre d'être attaqués devant la Cour ni d'avoir modifié leur législation. La personne gardée à vue doit, en règle générale, bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. L'article 4 du Code ivoirien et ses articles 90 à 93 rendent la question moins aiguë, puisque l'assistance d'un conseil y est prévue dès l'enquête. Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 10-82.902 (GAPP, n° 27). Sauf raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature de l'infraction, la personne soupçonnée doit être informée dès le début de la garde à vue de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. Cass., ass. plén., 2 mars 2001, Dentico, n° 00-81.388 (GAPP, n° 44). Le prévenu absent et non excusé conserve le droit d'être défendu par l'avocat présent à l'audience. CEDH, 19 décembre 1990, Delta c. France, et Cass. crim., 6 mars 1991, Dobbertin, n° 90-84.990 (GAPP, n° 45). L'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante d'interroger les témoins à charge, et le juge requis d'entendre un témoin à charge qui n'a jamais été confronté avec lui ne peut refuser qu'en précisant les causes de l'impossibilité. Cass. crim., 5 décembre 1978, Baroum, n° 78-91.826 (GADPG, n° 5). Tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et doit être mis en mesure de se défendre sur chaque circonstance aggravante. La circonstance aggravante relevée d'office en appel sans que le prévenu en ait été informé entraîne la cassation. Par interprétation, le droit d'être informé « des charges retenues » (al. 2) s'étend aux circonstances aggravantes que la juridiction envisage de retenir.

Au concours. Base de tout sujet sur l'avocat dans l'enquête et sur l'égalité des armes.

Article 5

Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.

Note sous l'article

Sens. Le procès doit aboutir dans un délai raisonnable, et le condamné peut faire rejuger sa cause par une juridiction supérieure.

Points d'attention. Le délai raisonnable n'a pas de sanction propre et ne figure pas parmi les causes d'extinction de l'action publique (art. 11). Le double degré vaut en matière criminelle (art. 362) comme en matière correctionnelle (art. 555). Le pourvoi en cassation n'est pas un second degré (art. 603).

Renvois. Art. 11, 12, 166, 167, 362, 406, 555 et 603 du Code. Const., art. 6, al. 2.

Rédaction. Rédaction de 2018.

Jurisprudence ivoirienne et africaine. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 décembre 2021, Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 034/2017. L'absence de décision sur un pourvoi en cassation pendant plus de vingt ans viole le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (art. 7, 1, d, de la Charte africaine).

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. CEDH, 26 octobre 1999, Maini c. France (GAPP, n° 24). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, au regard de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités. Cass. crim., 29 novembre 2000, Administration des douanes et des droits indirects (GAPP, n° 24). La durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'en entraîne pas la nullité. Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-82.863 (GAPP, n° 24). La méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, mais elle est sans incidence sur la validité de la procédure. Cass. crim., 3 février 1993, Kemmache, n° 92-83.443 (GAPP, n° 24). La décision de la Cour européenne qui constate le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure interne. Cass. civ. 1re, 13 mars 2007, n° 06-13.040 (GAPP, n° 24). L'inactivité d'un juge d'instruction pendant plus de quatre ans engage la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Ces solutions confirment que l'alinéa 1 n'a pas de sanction procédurale propre. CEDH, 13 février 2001, Krombach c. France (GAPP, n° 43). Le droit de faire examiner une condamnation par une juridiction supérieure n'implique pas toujours un appel et peut être satisfait par un pourvoi en cassation. Par interprétation, l'alinéa 2, rapproché de l'article 603, ne permet pas cette lecture en droit ivoirien.

Au concours. Sujets sur la durée de la détention, la célérité de la justice pénale et les voies de recours.

Place et économie du titre

Le Titre I ouvre le Code. Il ne règle aucune phase particulière de la procédure. Il énonce cinq principes qui s'appliquent de l'enquête jusqu'au jugement définitif et qui servent de clé de lecture pour tous les articles qui suivent. Le Titre II, qui lui fait suite, organise l'action publique et l'action civile.

L'ordre des cinq articles a un sens.

- **Article 1.** L'organisation de la justice pénale, par la séparation des fonctions.
- **Article 2.** Le statut de la personne soupçonnée, présumée innocente.
- **Article 3.** Les limites des atteintes à sa liberté, par l'encadrement des mesures de contrainte.
- **Article 4.** Les qualités du procès, équitable et contradictoire, et les droits qui en découlent.
- **Article 5.** Le temps du procès et son réexamen, par le délai raisonnable et le recours à une juridiction supérieure.

Le titre va donc des institutions à la personne, puis de la personne au procès. Le législateur affirme d'abord que la justice pénale doit être organisée de manière impartiale. Il protège ensuite la personne qu'elle vise. Il exige enfin que le procès soit loyal, rapide et susceptible d'être réexaminé.

Ces principes ont une valeur législative. Plusieurs d'entre eux reprennent cependant des garanties constitutionnelles et conventionnelles. L'article 6 de la Constitution garantit le procès équitable et le jugement dans un délai raisonnable. Son article 7 interdit les arrestations et détentions arbitraires et consacre la présomption d'innocence. L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples vont dans le même sens. Ils servent donc de guide pour interpréter une disposition obscure du Code.

Notions clés

- **Fonction de poursuite.** La fonction qui consiste à mettre en mouvement et à exercer l'action publique. Elle appartient au ministère public (art. 42), et la partie lésée peut la déclencher (art. 6, al. 2).

- **Fonction d'instruction.** La fonction qui consiste à rechercher les preuves et à apprécier s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer une personne devant une juridiction de jugement. Elle appartient au juge d'instruction au premier degré et à la Chambre d'instruction au second degré.
- **Fonction de jugement.** La fonction qui consiste à statuer sur la culpabilité, sur la peine et sur les intérêts civils.
- **Personne mise en cause.** La personne soupçonnée d'avoir participé à une infraction, avant même toute poursuite. La formule couvre la phase de l'enquête.
- **Personne poursuivie.** La personne contre laquelle l'action publique a été mise en mouvement. Selon la phase de la procédure, elle est inculpée, prévenue ou accusée.
- **Présomption d'innocence.** La règle selon laquelle toute personne soupçonnée ou poursuivie est tenue pour innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une juridiction. Elle est à la fois une règle de preuve et une règle de traitement.
- **Mesure de contrainte.** Toute mesure qui restreint, contre sa volonté, la liberté ou les droits d'une personne pour les besoins de la procédure. La garde à vue, le contrôle judiciaire, la détention préventive, les mandats, les perquisitions et les saisies en sont les principaux exemples.
- **Autorité judiciaire.** L'ensemble des magistrats du siège et du parquet.
- **Proportionnalité.** L'exigence d'un rapport raisonnable entre la gravité de la mesure et la gravité de l'infraction reprochée.
- **Dignité de la personne.** Le respect dû à tout être humain, qui interdit les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants.
- **Parties.** Les personnes qui figurent au procès pénal avec des droits propres. Il s'agit du ministère public, de la personne poursuivie, de la partie civile, et le cas échéant de la personne civilement responsable, de l'assureur et de la partie intervenante.
- **Procès équitable.** Le procès qui offre à chaque partie des garanties d'impartialité, de loyauté et d'égalité des armes.
- **Principe du contradictoire.** Le principe selon lequel chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les éléments et arguments soumis au juge.

- **Délai raisonnable.** Le délai dans lequel une cause doit être définitivement jugée, apprécié selon la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités.
- **Juridiction supérieure.** La juridiction d'un degré supérieur appelée à réexaminer la cause. En matière pénale, c'est la Cour d'appel, par sa Chambre des appels correctionnels ou sa chambre criminelle.

Commentaire approfondi

1. La séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (art. 1)

a) Le contenu du principe. L'article 1 distingue trois fonctions et exige qu'elles restent séparées. Celui qui accuse n'instruit pas, celui qui instruit ne juge pas, et celui qui juge n'a ni accusé ni instruit. Le Code répartit ces fonctions entre des autorités distinctes. Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi (art. 42). Le juge d'instruction procède aux informations (art. 56, al. 1). Les juridictions de jugement statuent sur la culpabilité.

b) Les applications du principe dans le Code. Plusieurs règles en sont la traduction directe.

- **La séparation de la poursuite et de l'instruction.** Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République (art. 97, al. 1). Il ne se saisit pas lui-même. Lorsque des faits nouveaux, non visés au réquisitoire, sont portés à sa connaissance, il doit en communiquer les pièces au procureur de la République (art. 97, al. 4). Il ne peut donc étendre seul sa saisine.
- **La séparation de l'instruction et du jugement.** Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité (art. 56, al. 2).
- **La séparation de la poursuite, de l'instruction et du jugement en matière criminelle.** Ne peuvent siéger au tribunal criminel les magistrats qui ont, dans l'affaire, fait un acte de poursuite ou d'instruction ou participé à l'arrêt de renvoi (art. 272). La même règle vaut pour la chambre criminelle de la Cour d'appel, qui exclut en outre les magistrats ayant participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé (art. 374).

c) La finalité du principe. La séparation des fonctions est une garantie d'impartialité. Un juge qui a lui-même accusé ou recherché les preuves s'est déjà forgé une opinion. Il ne peut plus apprécier la cause avec un regard neuf.

Le principe protège aussi l'apparence d'impartialité, qui conditionne la confiance du justiciable. L'article 141 de la Constitution impose au magistrat de faire preuve d'impartialité dans l'exercice de ses fonctions.

d) Les exceptions prévues par la loi. L'article 1 réserve les exceptions « prévue[s] par la loi ». Seule la loi peut donc déroger au principe, et toute dérogation s'interprète strictement. Le Code en comporte plusieurs.

- **Le juge d'instruction en cas de flagrance.** Lorsqu'il est présent sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrant, il dessaisit de plein droit le procureur de la République et les officiers de police judiciaire, et accomplit lui-même les actes de police judiciaire (art. 87, al. 1 et 2). Si le procureur de la République est aussi présent, il peut requérir l'ouverture d'une information dont est saisi le juge d'instruction présent (art. 87, al. 5). Le même magistrat enquête puis instruit.
- **Les infractions commises à l'audience.** Le tribunal ou la Cour d'appel qui constate une contravention commise pendant l'audience dresse procès-verbal, entend le prévenu, les témoins et le ministère public, puis applique sans désemparer les peines prévues par la loi (art. 681). La même procédure peut être suivie pour un délit commis à l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d'appel (art. 682, al. 1). La juridiction peut statuer d'office (art. 680) et juge aussitôt.
- **Les modes de règlement sans juge du siège.** La transaction est proposée par le procureur de la République, qui fixe une amende acceptée par le délinquant (art. 14). L'autorité de poursuite détermine alors elle-même la somme à payer. L'amende de composition est à l'inverse proposée par le juge du tribunal de simple police avant toute citation (art. 534). Ces mécanismes ne sont pas présentés par le Code comme des exceptions à l'article 1. Leur rapprochement avec ce principe relève de l'analyse.

e) Séparation des fonctions et unité du corps judiciaire. Le principe sépare des fonctions, non des corps. Les magistrats du parquet et du siège appartiennent à la même magistrature. Le parquet est en outre hiérarchisé. Le ministre de la Justice peut enjoindre au procureur général de faire engager des poursuites (art. 47), et le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort (art. 48). Le ministère public prend des réquisitions écrites conformes aux instructions reçues, mais développe librement ses observations orales à l'audience (art. 44). L'article 1 garantit donc l'impartialité de celui qui juge. Il n'assure pas l'indépendance de celui qui poursuit.

2. La présomption d'innocence (art. 2)

a) Les bénéficiaires. La présomption profite à « toute personne mise en cause ou poursuivie ». La formule est plus large que celle de l'article 7, alinéa 4, de la Constitution, qui vise « tout prévenu ». Elle couvre la personne simplement soupçonnée au stade de l'enquête, avant toute poursuite, puis l'inculpé, le prévenu et l'accusé.

b) La durée. La présomption dure « jusqu'à ce que [la] culpabilité ait été judiciairement établie ». Deux enseignements s'en dégagent.

- Seule une juridiction peut renverser la présomption. Ni l'enquête de police, ni les réquisitions du ministère public, ni l'inculpation, ni le renvoi devant une juridiction de jugement ne la font cesser.
- Le texte ne précise pas si la décision doit être définitive. L'article 7, alinéa 4, de la Constitution exige que la culpabilité ait été établie « à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense ». Rapprochée du droit au réexamen de l'article 5, alinéa 2, cette exigence conduit à retenir, par interprétation, que la présomption subsiste tant que la condamnation n'est pas devenue définitive.

c) Une règle de preuve. La personne poursuivie n'a pas à prouver son innocence. La charge de la preuve de l'infraction pèse sur l'accusation, et le doute profite à la personne poursuivie. Le Code en tire une conséquence directe. Le tribunal correctionnel renvoie le prévenu des fins de la poursuite lorsque le fait n'est pas établi ou n'est pas imputable au prévenu (art. 494, al. 1). Le droit de garder le silence, dont le juge d'instruction doit avertir l'inculpé lors de la première comparution (art. 133, al. 2), procède de la même idée.

d) Une règle de traitement. La personne présumée innocente doit être traitée comme telle. La liberté est donc de droit, et le contrôle judiciaire comme la détention préventive sont des mesures exceptionnelles (art. 153). Le secret de l'enquête et de l'instruction (art. 22, al. 1) protège aussi la réputation de la personne soupçonnée. Le procureur de la République peut cependant rendre publics des éléments de la procédure, sous réserve du secret de l'enquête et de l'information (art. 22, al. 3). Cette communication doit respecter la présomption d'innocence et ne peut présenter la personne comme coupable.

e) La sanction. L'article 2 n'organise aucune sanction propre. Sa violation peut entraîner l'irrégularité d'un acte de procédure qui la méconnaît, selon le régime des nullités. Elle peut aussi engager la responsabilité de son auteur selon le droit commun.

3. L'encadrement des mesures de contrainte (art. 3)

a) La notion de mesure de contrainte. L'article 3 ne définit pas la mesure de contrainte. Il faut entendre toute mesure qui s'impose à la personne contre sa volonté et restreint sa liberté ou ses droits. Le Code en organise de nombreuses. La garde à vue (art. 71 et s.), le contrôle judiciaire (art. 154), la détention préventive (art. 153 et s.), les mandats (art. 140 et s.), les perquisitions et les saisies en sont les principales.

b) Le contrôle de l'autorité judiciaire. Les mesures de contrainte sont prises « sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Le texte n'exige pas qu'elles soient toutes décidées par un magistrat. Il exige qu'un magistrat les contrôle. La garde à vue en est l'illustration. Elle est décidée par l'officier de police judiciaire (art. 71), qui en informe le procureur de la République dès son début, et seul ce magistrat peut en autoriser la prolongation (art. 72, al. 1 et 2). Les mesures les plus graves sont en revanche décidées par un juge. Le juge d'instruction ordonne le contrôle judiciaire (art. 154) et prolonge la détention préventive par ordonnance motivée, tandis que la prolongation exceptionnelle relève de la Chambre d'instruction (art. 166 et 167).

c) Trois conditions de fond. Les mesures de contrainte doivent remplir trois conditions cumulatives.

- **La nécessité.** Elles doivent être « limitées aux nécessités de la procédure ». Une mesure qui n'est pas utile à la manifestation de la vérité ou à la représentation de la personne n'est pas justifiée. L'article 71, alinéa 2, en fait application à la garde à vue, qui n'est possible que si elle constitue l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs énumérés par le texte.
- **La proportionnalité.** Elles doivent être « proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ». Le procureur de la République vérifie ainsi que le maintien en garde à vue et sa prolongation sont proportionnés à la gravité des faits (art. 72, al. 3). Les durées maximales de la détention préventive varient de même selon que l'affaire est correctionnelle ou criminelle (art. 166 et 167).
- **Le respect de la dignité.** Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne. Cette exigence rejoint l'article 2 de la Constitution, qui consacre le droit au respect de la dignité humaine, son article 5, qui interdit la torture et les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, et son article 7, alinéa 3, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.

d) Le fondement constitutionnel. L'article 7, alinéa 1, de la Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits. Son alinéa 2 interdit les arrestations, poursuites et détentions arbitraires. L'article 101 réserve la procédure pénale au domaine de la loi.

Les mesures de contrainte ne peuvent donc être créées que par la loi, et l'article 3 du Code en fixe les conditions générales d'emploi.

4. Les droits des parties et le procès équitable (art. 4)

a) Un garant, l'autorité judiciaire. Les droits des parties sont garantis par l'autorité judiciaire « tout au long du procès pénal ». Le garant est l'ensemble des magistrats, du parquet comme du siège. La formule « tout au long du procès pénal » vise toutes les phases de la procédure. Les magistrats chargés de l'action publique doivent ainsi informer la personne entendue au cours de l'enquête de son droit à l'assistance d'un avocat (art. 90, al. 3).

b) Des parties multiples. L'article 4 protège « les parties », et non la seule personne poursuivie. La victime constituée partie civile, la personne civilement responsable et l'assureur (art. 21 et 558) ont aussi des droits que l'autorité judiciaire doit garantir.

c) Un procès équitable. L'équité du procès recouvre l'impartialité du juge, que sert l'article 1, l'égalité des armes entre l'accusation et la défense et la loyauté dans la recherche des preuves. L'article 6, alinéa 2, de la Constitution garantit à toute personne le droit à un procès équitable.

d) Un procès contradictoire. Chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les éléments soumis au juge. Le Code applique cette exigence à des décisions graves. La prolongation de la détention préventive par le juge d'instruction suppose une ordonnance motivée, rendue après un débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus (art. 166, al. 2, et 167, al. 2).

e) Deux droits de la personne poursuivie. L'article 4, alinéa 2, en nomme deux.

- **Le droit d'être informée des charges.** Lors de la première comparution, le juge d'instruction inculpe la personne en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés (art. 133, al. 2).
- **Le droit d'être assistée par un conseil.** Il s'exerce dès l'enquête. Toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de participation à une infraction peut se faire assister d'un avocat (art. 90, al. 1). Elle ne peut être entendue hors de la présence de l'avocat avec lequel elle comparaît (art. 91, al. 1). Dans les localités où il n'existe pas d'avocat, elle peut, à titre exceptionnel, se faire assister d'un parent ou d'un ami (art. 90, al. 2). Devant le juge d'instruction, l'inculpé est informé de son droit de choisir un avocat (art. 133, al. 1). Le prévenu déféré en flagrant délit peut demander un délai pour préparer sa défense (art. 405).

f) Des droits établis au profit de leur titulaire. Nul ne peut se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies pour assurer sa défense (art. 632). Les garanties de la défense protègent la personne poursuivie et ne peuvent être retournées contre elle.

5. Le délai raisonnable et le droit au réexamen (art. 5)

a) Le délai raisonnable. Il doit être « définitivement statué » sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable. L'exigence porte sur la durée totale de la procédure, jusqu'à la décision définitive. L'article 6, alinéa 2, de la Constitution consacre le droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable « déterminé par la loi ».

b) Les traductions concrètes. Le Code n'enferme pas toute la procédure dans un délai unique. Il fixe des délais aux mesures les plus graves.

- **La détention préventive.** En matière correctionnelle, elle ne peut excéder six mois, prolongeables une fois par le juge d'instruction pour six mois au plus, puis à titre exceptionnel par la Chambre d'instruction pour six mois au plus (art. 166). En matière criminelle, les durées sont de huit mois, dans le même schéma (art. 167). Ces règles s'appliquent jusqu'à l'ordonnance de règlement (art. 168).
- **La procédure de flagrant délit.** Le prévenu est mis en liberté d'office si l'affaire n'est pas en état d'être jugée dans les quinze jours du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, sauf le cas de l'exception d'inconstitutionnalité (art. 406).
- **La prescription de l'action publique.** Elle sanctionne l'inaction prolongée des autorités de poursuite (art. 12).

c) La sanction du délai déraisonnable. L'article 5 ne prévoit aucune sanction propre. Le dépassement du délai raisonnable n'entraîne pas en lui-même l'extinction de l'action publique, dont les causes sont limitativement énumérées à l'article 11. Il peut, par interprétation, engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice, selon les règles applicables.

d) Le droit au réexamen. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure. Il s'agit du double degré de juridiction.

- **En matière criminelle.** Les jugements du tribunal criminel peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre criminelle de la Cour d'appel (art. 362). La faculté d'appeler appartient à l'accusé (art. 363, 1°).

- **En matière correctionnelle.** Les jugements correctionnels peuvent être attaqués par la voie de l'appel (art. 555), et la faculté d'appeler appartient au prévenu (art. 558, 1°).
- **La portée du droit.** L'article 5, alinéa 2, protège la personne condamnée. Les autres parties, notamment le ministère public, tiennent leur droit d'appel des textes spéciaux (art. 363 et 558). Le pourvoi en cassation n'est pas un second degré de juridiction. Il ne permet d'annuler une décision rendue en dernier ressort qu'en cas de violation de la loi (art. 603).
- **La renonciation.** Le condamné peut renoncer à son droit d'appel en acquiesçant au jugement correctionnel (art. 486 et 555).

Mise en perspective

- **Constitution.** Article 2 (dignité humaine), article 5 (interdiction de la torture et des traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants), article 6 (procès équitable et délai raisonnable), article 7 (légalité des poursuites et des arrestations, interdiction de l'arbitraire, présomption d'innocence), article 101 (procédure pénale réservée à la loi), article 123 (autorité des traités), articles 139 à 141 (indépendance du pouvoir judiciaire, impartialité du magistrat).
- **Engagements internationaux.** Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (procès équitable, présomption d'innocence, droit d'être informé de l'accusation, droit à l'assistance d'un défenseur, jugement sans retard excessif, réexamen par une juridiction supérieure). Article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (présomption d'innocence, droit à la défense, jugement dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale).
- **Code de procédure pénale.**
  - Articles 22 (secret de l'enquête et de l'instruction), 42 et 44 (ministère public), 47 et 48 (hiérarchie du parquet), 56 (incompatibilité du juge d'instruction), 97 (saisine du juge d'instruction).
  - Articles 71 et 72 (garde à vue), 90 à 92 (assistance de l'avocat pendant l'enquête), 133 (première comparution), 153 à 168 (contrôle judiciaire et détention préventive).
  - Articles 272 et 374 (composition des juridictions criminelles), 405 et 406 (flagrant délit), 494 (relaxe), 555, 558, 362 et 363 (appel), 603 (pourvoi), 632 (droits de la défense), 680 à 682 (infractions commises à l'audience).

- **Droit comparé.** Le Titre I s'inspire de l'article préliminaire du Code de procédure pénale français, créé par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Trois différences de rédaction méritent d'être relevées.
  - Le texte français vise la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Le texte ivoirien distingue trois fonctions et y ajoute l'instruction.
  - Le texte français exige que les mesures de contrainte soient prises « sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire » et qu'elles soient « strictement » limitées aux nécessités de la procédure. Le texte ivoirien se contente du « contrôle » et de mesures « limitées ».
  - Le texte français ouvre le réexamen de la condamnation devant « une autre juridiction ». Le texte ivoirien exige une « juridiction supérieure ».

Jurisprudence

Ivoirienne et africaine.

- **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 décembre 2021, Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 034/2017.** L'absence de décision sur un pourvoi en cassation pendant plus de vingt ans viole le droit d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 7, paragraphe 1, d, de la Charte africaine.
- **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 juin 2025, Laurent Gbagbo c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 025/2020.** La présomption d'innocence couvre toute la procédure et s'impose aussi aux autorités administratives, mais elle n'est pas méconnue par l'autorité qui tire les conséquences d'une condamnation devenue définitive.

Comparée (à titre de droit comparé). La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation français ont précisé l'exigence d'impartialité qui fonde la séparation des fonctions, la portée de la présomption d'innocence, les garanties qui entourent les mesures de contrainte, le contenu du procès équitable et contradictoire et la sanction du délai raisonnable.

- **Cass. civ. 1re, 3 février 1976, Bluteau (GAPP, n° 51).** La relaxe au bénéfice du doute s'impose au juge civil comme une relaxe ordinaire.